



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA**  
**QUARTA SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Cristina Pigozzo  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **34312/2016** promossa da:

*Parte\_1* (C.F. *C.F.\_1*), con il patrocinio dell'avv. RUGGIERO VALENTINA, elettivamente domiciliato in VIA BUCCARI 3 ROMA presso il difensore avv. RUGGIERO VALENTINA

OPPONENTE

contro

*CP\_1* (C.F. *C.F.\_2*), con il patrocinio dell'avv. ROMANI FRANCESCA, elettivamente domiciliato in VIA EMILIO FAA' DI BRUNO, 79 00195 ROMA presso il difensore avv. ROMANI FRANCESCA

OPPOSTO

**CONCLUSIONI**

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni tenitasi con le modalità della trattazione scritta.

**Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione**

*Parte\_1* proponeva opposizione al precetto notificatogli ad istanza di *CP\_1* con il quale gli si intimava il pagamento della somma di €1526,88 di cui €1400 per sorte sulla base della sentenza n. 24702/2014 del 24.10.2014 Tribunale di Roma che si notificava contestualmente al precetto. Quale motivo di opposizione, premesso che lo stesso e l'intimante *CP\_1* erano legalmente separati dal 10.12.2014 con sentenza n. 24702/2014, che aveva formalmente revocato la volontà di vendere la casa coniugale così come tutte le condizioni stabilite in un momento di grave pressione psicologica; che lo stesso aveva recentemente scoperto che la signora *CP\_1* aveva sottratto dal conto corrente cointestato BNL 17259 dall'anno 2008 all'anno 2012 somme per €231.110,01, la cui provvista era stata interamente da lui versata, come da allegati estratti conto, deduceva di nulla dovere alla signora *CP\_1* avendo già ripagato alla stessa una somma superiore all'importo di €150.000 e di avere un credito nei confronti della stessa di €51.110,15.

Concludeva chiedendo, nel merito di : “dichiarare nullo e di nessun effetto il precetto di pagamento notificato in data 12.04.2016 per le ragioni in premessa e dichiarare e condannarla signora CP\_1 al pagamento della somma di €201.110,15 al sig. Parte\_1 oltre interessi e rivalutazione sino al soddisfo: nulla da dare da Parte\_1 alla signora CP\_1 voler condannare la signora CP\_1 alle spese di giustizia della presente ingiusta procedura che il sig. Parte\_1 è stato costretto ad affrontare, nonostante fosse creditore della signora CP\_1 ma che non aveva promosso ancora per motivi puramente economici”.

Si costituiva la signora CP\_1 che, confutata nel merito la pretesa sottrazione delle somme invece servite per il sostentamento della famiglia e dei figli prima della separazione, anche in ragione degli oneri economici sostenuti per la malattia del marito, chiedeva il rigetto dell’opposizione deducendo che la mera volontà di revoca delle condizioni della separazione non poteva incidere sul titolo esecutivo costituito dalla sentenza e che la domanda di condanna della signora CP\_1 era irrituale, infondata, illegittima e non provata.

Concludeva chiedendo: “rigettare l’opposizione in via preliminare perché inammissibile, illegittima ed infondata per i motivi di cui in narrativa; 2) nel merito rigettare l’opposizione perché infondata, illegittima e pretestuosa per i motivi esposti; confermare in toto il precetto notificato il 7.04.2016; condannare Parte\_1 [...] al pagamento in favore di CP\_1 della somma di €1526,88 oltre spese ed interessi dalla richiesta al soddisfo; 5) in subordine condannare il sig. Parte\_1 al pagamento in favore di CP\_1 delle somme maggiori o minori che verranno accertate in corso di giudizio; rigettare perché irrituale, infondata, illegittima e non provata la richiesta di condanna della moglie al pagamento della somma di €201.110,15 in favore del marito. Con vittoria di spese e competenze.

All’esito della prima udienza, la causa veniva rinviata per trasferimento del giudice titolare e successivamente per astensione del Got; alla successiva udienza del 6.03.28, reiterata la richiesta di sospensione del precetto e richiesti termini ex art. 183 c.p.c., il G.I. con ordinanza del 24.04.2018 rigettava l’istanza di sospensione e concedeva termini istruttori. Le udienze del 6.11.2018 e 7.05.2019 venivano rinviate su richiesta delle parti per componimento bonario; a seguito del rigetto delle istanze istruttorie la causa veniva rinviata per precisazione delle conclusioni all’udienza del 6.05.20, poi rinviata per la sospensione straordinaria delle attività giudiziarie non urgenti all’udienza del 14.10.2020 allorché veniva trattenuta in decisione con termini ex art. 190 c.p.c.

\*\*\*

L’opposizione deve essere qualificata quale opposizione all’esecuzione preventiva contestandosi l’an exequatur. Secondo il disposto dell’art. 615 I c.p.c. oggetto dell’opposizione all’esecuzione è la contestazione del diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata.

Per la dottrina, si tratta di un’azione di accertamento negativo del diritto dell’intimante di procedere in executivis fondata sulla negazione della esistenza originaria del titolo esecutivo, sulla sua caducazione per fatto successivo, sull’estinzione sopravvenuta del credito o sulla direzione dell’esercizio dell’azione esecutiva. Il petitum è quindi quello dell’accertamento dell’inesistenza del diritto del creditore procedente ad agire in executivis, a prescindere

dai motivi che sono delibati incidenter tantum.

Nel caso concreto l'opponente ha svolto anche una domanda volta ad ottenere la condanna della precettante alla restituzione di una somma dalla stessa prelevata dal conto corrente cointestato.

Orbene, l'opponente pretende di poter revocare le condizioni stabilite nella sentenza di separazione adducendo uno stato psicologico menomato.

Tuttavia, trattandosi di titolo esecutivo giudiziale, è principio consolidato che, qualora l'esecuzione venga promossa sulla base di un titolo esecutivo di formazione giudiziale (abbia esso o meno valore di giudicato), il debitore può solo dedurre il difetto del titolo esecutivo ed i fatti estintivi o modificativi del diritto consacrato nel titolo verificatisi successivamente alla sua formazione (cfr., ex multis, Cass. civ. n. 22402/2008; Cass. Civ. n. 20594/2007, Cass. Sez. 3. n. 8928 del 18/04/2006; Cass. 28.8.1999 n.9061). Ciò in quanto l'opposizione all'esecuzione è rimedio rigorosamente circoscritto alla situazione processuale da cui scaturisce il titolo esecutivo, per cui la pretesa esecutiva azionata in conformità al titolo può essere neutralizzata soltanto con la deduzione dei fatti modificativi, impeditivi o estintivi del rapporto sostanziale successivi alla formazione del titolo e non anche in forza di vizi di nullità del provvedimento, di pretese ragioni di ingiustizia delle decisioni che ne costituiscano il contenuto o di circostanze che, in quanto verificate in epoca anteriore, sono state o avrebbero potuto/potrebbero essere fatte ancora valere nel procedimento di cognizione chiuso con il giudicato o tuttora pendente, in virtù del principio che il giudicato copre il dedotto e il deducibile e di quello dell'assorbimento dei vizi di nullità in motivi di gravame.

Considerato che nella stessa prospettazione dell'opponente l'indebito utilizzo dei fondi del conto corrente cointestato sarebbe avvenuto tra il 2008 e id il 2012 (rectius fino al 26/09/2012 non essendovi documentazione successiva di prelievi/utilizzi) e che come risulta dalla sentenza notificata unitamente al precetto il ricorso per la separazione del coniuge è stato depositato il 19.12.2012, l'eventuale credito restitutorio sarebbe sorto prima della formazione del titolo e quindi inopponibile allo stesso.

Non è, pertanto, sussistente alcun fatto estintivo successivo alla formazione del titolo e quelli anteriori dovevano essere dedotti in occasione della formazione del titolo giudiziale. In ultimo, non risulta allegato in modo preciso come e quando l'opponente avrebbe scoperto l'indebito depauperamento del conto corrente cointestato al fine di legittimarne la tardiva deduzione solo in sede di opposizione all'esecuzione.

Pertanto, deve essere confermata l'efficacia del precetto.

Quanto alla domanda di condanna della CP\_1 di restituzione della somma di €201.110,15, si deve rilevare che alcune pronunce di legittimità seppure risalenti consentono all'opponente di ampliare l'oggetto del giudizio di opposizione con la proposizione di questioni estranee all'esistenza e validità del titolo esecutivo (Cass. n. 971/1963; Cass. 23.07.2003 n. 1449), sempre che il giudice non ritenga di disporre la separazione delle cause per il rischio di ritardare la definizione dell'opposizione.

Superata la questione dell'ammissibilità della domanda, si deve concludere che la domanda dell'opponente è rimasta priva di prova: nell'atto introduttivo sono stati allegati solo alcuni estratti conto senza che sia stato depositato il contratto di conto corrente che risulta cointestato per quanto si evince dall'intestazione dei rendiconti bancari.

Non risulta se gli stessi correntisti potessero operare con firma disgiunta né quali e quante carte di debito (bancomat) fossero collegate al conto corrente. L'opponente non analizza partitamente la contabilità bancaria ma si limita ad affermare che di tutte le spese solo circa €31.000 siano da ricondurre allo stesso mentre le altre sarebbero indebiti prelevamenti da parte della precettante. Non prova che sia ascrivibile solo allo stesso la provvista di detto conto.

Invero, non risulta provato che le spese siano state fatte dalla CP\_1. Non risulta nemmeno dedotto che solo la stessa avesse uso del bancomat né che le spese fatte non fossero ascrivibili al mantenimento della famiglia al quale era senz'altro tenuto anche il Pt\_1.

Quanto alla documentazione medica in atti, si ha un referto di P.S. per un sinistro stradale con trauma dalla quale scaturiva frattura composta dell'arco antero laterale della III, IV, V e VI costa ss, infrazione della falange ecc, con una prognosi di giorni lavorativi 30 ed un certificato per l'accertamento dell'invalidità civile di tetraparesi in esito a malformazione A-V meningea trattata chirurgicamente del 16.06.2014, successiva alla separazione.

La quasi totalità delle contabili riguardano spese in supermercati, distributori di benzina che possono essere ascritte a spese per il sicuro sostentamento della famiglia, composta anche da due figli.

Se è bene vero che la presunzione di contitolarità delle somme può essere vinta da uno dei cointestatori del conto corrente per l'attribuzione di una maggior quota o per il rimborso di quella spesa dall'altro oltre la sua quota, ciò deve calarsi nella realtà familiare per cui "nell'ipotesi di cointestazione d'un conto corrente bancario a due conviventi "more uxorio", alla cessazione della convivenza le somme a credito nel conto devono considerarsi appartenenti in parti uguali a ciascuno dei conviventi, ancorché sia pacifico in causa che soltanto l'uomo, col suo lavoro di pubblico dipendente, aveva originariamente la proprietà delle somme via via depositate mentre la donna, durante la convivenza, s'era completamente dedicata alla famiglia di fatto, come casalinga, giacché le somme risparmiate e come sopra depositate sul conto cointestato devono considerarsi destinate alle spese riguardanti la famiglia stessa, secondo gli usi" (Tribunale Bolzano, 20/01/2000).

Si deve, in ultimo, precisare che le prove per testi articolate dalla difesa del Pt\_1 non sarebbero state in grado di fornire la prova delle spese personali da parte della CP\_1 oltre la sua quota.

Si indicava quale teste Testimone\_1 presumibilmente il figlio, che avrebbe dovuto rispondere alla domanda in merito al versamento sul conto Orga 17295 solo da parte del Pt\_1 anche per TFR e somme di eredità materna; che le spese della famiglia negli anni 2008 e seguenti erano molto modeste, che il Pt\_1 era stato esentato da spese per l'infortunio e l'invalidità subita nel 2008. La prova per testi è stata rigettata in quanto valutativa (sub 2) e da provarsi per documenti (sub 1 e 3).

In definitiva la domanda di condanna al pagamento di €201.110,15 deve essere rigettata.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate al parametro medio in relazione al petitum richiesto.

**P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- 1) Rigetta l'opposizione al precetto notificato da *CP\_1* nei confronti di *Parte\_1* in data 7.04.2016 e per l'effetto dichiara valido ed efficace il precetto;
- 2) Rigetta la domanda di condanna di *CP\_1* al pagamento della somma di €201.110,15
- 3) Condanna altresì la parte *Parte\_1* a rimborsare alla parte *CP\_1* le spese di lite, che si liquidano in € 12.000 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.

Roma, 22 aprile 2021

Il Giudice  
dott. Cristina Pigozzo